

통 보

제 목 부적절한 금품 수수·제공 관련 후속 조치에 관한 사항

소 관 기 관 ○○○○○○○○○○

조 치 기 관 ○○○○○○○○○○

내 용

1. 업무개요

공단 임직원은 공직자등으로서 관계 법령과 공단 제규정을 준수하고, 직무 관련성 유무를 불문하고 금품등 수수와 관련하여 청렴의무를 성실히 이행하여야 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계 법령과 공단의 제규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 같은 규정 제9조의2(청렴의무)에서는 직원이 직무 관련성 유무를 불문하고 다른 직원에게 사례, 증여 또는 향응을 주거나 받아서는 안 된다고 규정하고 있다.

또한 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 ‘청탁금지법’이라 한다) 제8조(금품등의 수수금지) 제1항 및 공단 「임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수금지) 제1항에 따르면 공직자등은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회 100만 원을 초과하거나 매 회계연도 300만 원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 안 된다고 규정하고 있다.

그리고 같은 법 제22조(벌칙) 제1항 제1호에 따르면 제8조 제1항을 위반한 공직자등은 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있으며, 같

은 항 제3호에 따르면 제8조 제1항을 위반하여 공직자등에게 금품등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 한 자도 같은 벌칙에 처하도록 규정하고 있다.

다만, 같은 법 제9조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항·제2항 또는 제6항에 따라 신고하거나 그 수수 금지 금품등을 반환 또는 인도하거나 거부의 의사를 표시한 공직자등은 제외된다.

따라서 공단 임직원이 동일인으로부터 1회 100만 원을 초과하는 금품등을 받거나, 공직자등에게 이를 제공한 사실이 확인되는 경우에는 「청탁금지법」 위반 여부 및 벌칙 적용 여부에 대하여 수사기관에 수사를 의뢰하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○○○○○○ ○●부 직원 ◆◆◆는 동료 직원 ♡♡♡에게 주식 종목 *개를 추천한 후, 해당 주식에서 수익이 발생하자 수수료 명목으로 수익금의 **%를 요구하였고, 이에 ♡♡♡은 20**.*.*. ◆◆◆의 계좌로 ***만 원을 송금한 사실이 확인되었다.

다만, ◆◆◆와 ♡♡♡은 직종, 직무, 직위 등을 고려할 때 직접적인 직무 관련성은 낮은 것으로 보이며, 감사 결과 ***만원 외 추가적인 금전 수수 또는 제공 사실은 확인되지 않았다.

◆◆◆가 ♡♡♡으로부터 주식 투자 정보 제공에 대한 대가 명목으로 ***만 원을 요구·수수한 행위는, 직무 관련성 여부 및 그 명목과 관계없이 동일인으로부터 1회 100만 원을 초과하는 금품등을 받은 행위로서 「청탁금지법」 제8조 제1항 위반으로 같은법 제22조 제1항 제1호에 따른 벌칙 적용 대상에 해당할 소지가 있다.

또한, ♡♡♡이 ◆◆◆에게 주식 투자 수익 발생에 대한 대가 명목으로 ***만

원을 제공한 행위 역시 공직자등에게 1회 100만 원을 초과하는 금품등을 제공한 행위로서 「청탁금지법」 제22조 제1항 제3호에 따른 벌칙 적용 대상에 해당할 소지가 있다.

한편, ◆◆◆는 감사실 조사 과정에서 본인의 행위가 부적절하였음을 인정하고, 20**.*.**. ♡♡♡에게 ***만 원을 반환한 후 그 증빙자료를 감사실에 제출하였다.

그러나 위 금품 반환은 감사실 조사 이후 이루어진 것으로, 수수 당시의 청탁금지법 위반 여부 및 벌칙 적용 여부에 관한 최종 판단은 수사기관의 수사를 통해 확인할 필요가 있다.

따라서 ○○○○○○○○○ 직원 ◆◆◆ 및 ♡♡♡에 대하여 「청탁금지법」 위반 여부 및 같은 법 제22조에 따른 벌칙 적용 여부를 확인하기 위해 수사기관에 수사를 의뢰하는 등 필요한 조치를 할 필요가 있다.

관계기관 의견 (및 검토결과)

○○○○○○○○○○에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○장은

- ① ○○○○○○○○○ 부적절한 금품수수 관련자 2명에 대하여 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 위반 여부 및 같은 법 제22조에 따른 벌칙 적용 여부를 확인할 수 있도록 수사기관에 수사 의뢰 하시기 바라며,
- ② 동일 사례가 발생하지 않도록 전 직원 대상 청렴교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

관련자

소속	직급	성명	주민등록번호	담당기간	담당업무	현근무처	비고
○○○○○○○○○○	○○○○직	◆◆◆	*****- *****	'**.**.* ~ 현재	△△담당	좌동	
○○○○○○○○○○	☆☆☆☆직	♠♠♠	*****- *****	'**.**.* ~ 현재	♣♣담당	좌동	